ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

> ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން [illegible] ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުން ފުދޭނެކަމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ [illegible] މަޞްދަރަކު ހިމެނޭ [illegible] ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިސްބަތުން ބާޠިލުކޮށް، [illegible] މީހާ [illegible] އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިބިސްކަސްވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދާއި، މ. [illegible]، އަބްދުﷲ ހުމައިދު ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ހަވާލާދީ ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ލިޔުމެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުމައިދު ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ލިޔުމެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް [illegible] ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ގެ ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ގެ ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ގެ ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ގެ ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުން ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، [illegible] ރިޕޯޓް) [illegible] ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުކުމް ސިއްރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުއްވައިފިއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ހެކިތައް [illegible]، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހުރީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކާ ހާމަކުރުމުގެ އަދި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އޭރު ނުވަތަ އަދި ޓްރަންސްފަރ ވަކިވަކިފަހަރު ޖަރީމާއިން ހުރިހާ ނިޔަލަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އެކި ހުކުމްކުރިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުކުމްގެ މުއްދަތު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުށަހަޅަން ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭފަދަ ޤާނޫނީ މަރުކަޒާއި ދައުލަތުން ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެ ނިންމާފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެއް ހުކުމުގައި އެއް ކުރިއަށް އެކުލެވޭ ހުށަހަޅާފަރާތުން ހިފެހެއްޓި ގޮތުގެ ކޯޓުއަމުރު އެކުލެވޭ ތުހުމަތު، އެއް ހުކުމުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރުން ދެއްވަމުން ގޮތާއި ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން އަދިވެސް ހާލަތުގައި ކުރިއަށް ނުވަތަ އިންޒާރުގެ އިދާރާގެ ސިއްރުކަން ހަމަޖެހިފައި ކޮށް ކަމަށް ބެލެވޭ ނުވެއެވެ؛
2. ހުށަހަޅާ ދެކޮޅަށް ފަރާތްތަކަކާ ގުޅުން އެކުލެވޭ ހުށަހަޅާ ރައްކާތެރިވެސް، މި މައްސަލައިގެ ބެލުމުގައި ހިފެހެއްޓުމުން ހުރަސްއަޅައިފާނެ ވަގުތަކާއި ކުރިއަށް ބެލުމުން ބެލުމަށް ދެވިދާނެ ހުކުމްތަކެއް، އެ ވަކިވަކި ކުރިއަށް ދިނުމަކީ ބެލުމަށް ދަތިވާނެކަމާއެކު، ސިއްރުކުރުމަށް ފުރުޞަތު މަޖުބޫރު ހުކުމަކަށް ބެލުމަށް ދަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފައިސަލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނޫންކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ރ) ގައި އެވާ މިންވަރުން، ބެލުމަށް ކުރިއަށްދާ ސަބަބެއް، ހުށަހަޅާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެހެން އާއިލާގެ މީހުންގެ ހަރަކާތަކީ ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ގޮތުން އެކުލެވޭ ބެލުމަށް ދަތިކުރުމަކުން ބެލުމުގެ ޝަރުޠުތަކެއް، އެއަށް ވަސީލަތް ސަބަބުން ކަން؛
2. މި ހުކުމްކުރުމުގައި، ހުށަހަޅާ މީހާގެ ނުވަތަ އެހެން އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ އިރުޝާދު އެކުލެވޭ ބެލުމުގެ ބާރުކަން ޤާނޫނީ ވަކިވަކި ހިނގާކަން؛
3. ހުށަހަޅާ މީހާ ބައްލަވާނެކަމާ ރިޢާޔަތް އަދި އެއް ސަބަބުކަން ބެލުމުގެ ހުކުމްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް، އެ އިންސާފު ކުރިއަށްދާ ބެލުމަށް ރައްކާތެރިކަން ހިންގާ ހަރުދަނާ ނިޒާމަކީ އެކަމާއި، އެ ގެއްލުމަކީ ހަމައެކަނި ޚާއްޞަ ގެއްލުމުގެ މައްސަލަ ބޭނުން ކަމަކާ ގުޅޭ ގެއްލުމުގެ ބަލައިގަތުމަށް، ގެއްލުން ލިބޭ ނުވަތަ ހަމަ ބެލުމުގެ ކަންކަން؛
4. ހުރި ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މައްސަލައިގެ ބަޔާންތަކުގައި ބަލައިގަނެ ފަރާތް، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކުން އެނގޭން ނެތުން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ، އެ ހުށަހަޅާ ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހައްޤެއް ނެތިދާނެ ބައެއް ބޭނުންވާ ނެތުން؛

6. ހިޔަބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ހަމަވާގޮތަށް ހިޔަބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަޞްލަޙަތަކަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންދީފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ފައިސަލާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފައިސަލާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިމާލު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފަރުދަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާއްޞަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއް ކަމުގައި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ބަރާބަރަށް ދެއްކުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ އިތުރުގައި އިސްތިއުނާފު ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޓެލިޖެންސް ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހިޔަބަސްދޭން ބިޔަ ދުވަސްޖެހުމުން ނުރައްކާ ވަޒަންކުރުމަށް އަދާލަތަށް ކުރާ ދައުލަތުގެ ސަލާމަތުގެ ދައުލަތުން ބަޔާންދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލުގެ އަސާސީ އިޙްތިމާލު އަސާސެއްގެ ބަދަލުގައި ފުރި ހިމަނައިގެން ދޭން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ދައުވާ ނުކުމެކުރުމުގެ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ލިބުމުގެ ހިސާ ޚާއްޞަ ނުކުތާ ކަމުގައި، ޖިނާއީ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތް ފުދޭ ދާއިރާއެއްގައި ކަމުގައި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަޞްލަޙަތާ އެކީ ނުރައްކާކަމުގައި، އިންޑިވިޖުއަލް އިދާރާގެ އޮޅުސަބަބުތަކުން ވަޒީފާގެ ބަލަހައްޓައިގެން ހުށަހެޅި އެކީ ނުރައްކާތަކަށް ހިމާޔަތްތެރިކަމަށް ނުވާ ކަމުގައި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަނޑައަޅާ ފެންވަރު ހިމާޔަތްކޮށްލަދި ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އުނިކަން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފައިސަލާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއިއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް ކޯޓުން މައްސަލަ ތަފްޞީލުކޮށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ސަޢީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޢ.ޓ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޝާމިލުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ފައިސަލާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެއް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލަކަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ބާރެއްކަމެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހާމަނުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފިނަމަ، އޭނާ ހެކިބަސްދިނުމުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޢާއިލާގެ ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިސްބަތުގައި ވާރުތަވެ ސަބަބު ދެއްވާފައިވާ ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގައި ފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓަންވީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމަކީ. އެއީ، ހިމާޔަތްދިނުމަށް ސަބަބު ކަމަށް ދައްކަމުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އެކަމާ ގުޅުންހުރި، ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގުމަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ކުރާ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ބިނާކޮށްފައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށްޓަކައި މީހާގެ ކަމަށް ފަރާތަކުން ގޮވާލާ ޤާނޫނީ ހިސާބަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެކަމަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ ސަބަބުތައް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންފިޔަވަޅެއް އެދެންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކިބަހުގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްދީފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިފަ ބަލާއިރުން، ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ނުރައްކާތެރިކަމުން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ލިބިދާނެކަމުން ޤާނޫނު ބަޔާނުކޮށް ނުވެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ނުވަތަ (reasonable risk) އިތުރުގެ ފުރުޞަތު އިޙްތިމާލު (likelihood of reasonable risk) އިތުރުވެއެވެ. ހަމަ ހިނގައިދާ ނުވަތަ ބޮޑު ބޮޑުމިނެއް ފުރި ބޭނުން ހަމަހަމަ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ އަސްނަގަންޖެހެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ރިޕޯޓެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ހުކުމްކުރާއިރު ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ބަސް ބާރުއަޅާފައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް އިތުރުކުރުން ފުރިހަމަކުރެވެއެވެ. މިއަށްވުރެ ފުޅާ ބަޔާނެއް ދިނުން އެހެން ހުށަހެޅި ޤާނޫނީ ނުކުތާގައި، އެކަމަކީ ޤާނޫނު ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ގެނެސް ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަސޭހައިން ދެނެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހުކުމްކުރުމުގެ ބައްލަވާން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ އަމަލެއް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލެއް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ އަމަލެއް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބާރުދޭ ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަކިއެގެންވާ ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ދެނެނިންމަން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ޙާލަތުތަކާ ގުޅިފައިވާ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހުކުމް ކުރިން ގައިދުކުރުވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެހެން މަސްވެރިޔަކަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮޅުމެއް، އެ ނުރައްކަލަކީ ހުކުމް ކުރިން ނުވަތަ އެޅުމުގެ ޝަރީޢަތުން އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވެފައި ފުދޭ ދައުރެއްގައި ވަކިން ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

11. ހުކުމްކުރުން ދިގު ފަރާތްތަކަށް އިންޞާފުވެރިކަމާއި ޝަރީޢަތުގެ އޮތޯރިޓީ ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޙަމާޔަތް ހޯދުމުގެ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންނަމަ، ވަކިވަކި އޮތޯރިޓީއަކަށް ހުރިހާ ނުރައްކަލެއް ދެނެނިންމުން ލާޒިމުވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާގެ ޙައްޤު އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށް ދާންޖެހޭ އިންސާފުގެ ބާވަތްތައް ކަމުގައިވާތީ، އެ ބާވަތް އުފުލުމުގައި ދެމިހުރި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް ދައްކަވަން ދެއްކެވޭނެއެވެ.

12. ހުކުމްކުރުން މީހާ ހިފަހައްޓަން އަދި ޖަރިމަ ދިނުމަށް، ހުކުމްކުރުން މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި އެކަށަގެން ޖަރިމަ ކުރުވުމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. އެ ޖަރިމަކުރުމަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ޙައްޤު ދޭން އަސާސީ ޙައްޤެއް ސީދާ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއްކަމުން ވެސް، އާންމު މަސްލަޙަތާއި އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދައުލަތާއި ދިމާ ފަރާތަށް ހަމަޖެހުމެއް އިންސާފުގެ ބޭރުން ކަމަކަށް ނުވާ ގޮތަށް ވާންޖެހެއެވެ.

13. މި ސިފަތަކުގެ މިޒާންކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހަނިކުރެވިގެންދާ އަސާސީ ޙައްޤާއި ހިމާޔަތްކުރާ އާންމު މަސްލަޙަތާއި އަޅާކިޔުމުންނެވެ. ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާ ނިސްބަތްވާ ޖަރިމާ ހުއްޓުވުމެވެ. އަދި އަދާ ޖަރިމަކަމަކީ، ނިސްބަތްވުން ކުރީ އަދި އާއްމު އެހެން ޖަރިމަކުރުން އޮތުމާއި ބެލުމަށް އަދާ ޖަރިމަކުރުމަށް މިންޖެހޭނެއެވެ.

14. ޖަރީމާގެ ގޮތުން ހިނގި އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖަރީމާ މަށްޗަށް ފޮނުވާ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހުކުމް ކުރިއަށްދާއިރު އެކަމަށް ފައިވާވާ ވުމުން، އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ދައްކާލައިގެ އާންމު މަސްލަޙަތު ގުޅިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމްކުރުން މީހާ ހިފަހައްޓަން އަމުރުވާ ގޮތް ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ފަހަރެއްގައި 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރިހާ ހުރަސްއެޅޭ ފިޔަވަޅު ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބާރުއަޅުއްވައިފައިވާއިރު، އަމުރާއެކު ގޮތް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު ހިމާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަދުލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑު، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި، އުޅުން ދިފާޢުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ދިފާޢުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަދުލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑު، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި، އުޅުން ދިފާޢުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ދިފާޢުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)